Decret d'aprovació del Reglament de subvencions per a entitats socials lucratives i no lucratives

Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns de data 4 de novembre del 1993;

Vist el Reglament de subvencions per a entitats socials, culturals, esportives i altres no lucratives atorgades pel Comú d'Encamp de data 28 de novembre del 2001;

Atesa la necessitat de regular la concessió d'ajudes específiques basades en l'interès social i les activitats relacionades amb aquest camp, el Comú d'Encamp ha considerat necessari la creació d'un nou marc d'aplicació que reguli i tipifiqui les ajudes que atorga a les entitats socials lucratives i no lucratives;

El Comú d'Encamp, en la sessió ordinària celebrada en data 9 de setembre del 2010 decreta:

Article únic

Que s'aprovi el Reglament de subvencions per a entitats socials lucratives i no lucratives, que entrarà en vigor als quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor d'aquest Reglament, queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s'hi oposin, en concret el Reglament de subvencions per a entitats socials, culturals, esportives i altres no lucratives atorgades pel Comú d'Encamp de data 28 de novembre del 2001.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 10 de setembre del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol major

Reglament de subvencions per a entitats socials lucratives i no lucratives

Exposició de motius

La necessitat de regular la concessió d'ajudes específiques basades en l'interès social i les activitats relacionades amb aquest camp, el Comú d'Encamp ha considerat necessari la creació d'un nou marc d'aplicació que reguli i tipifiqui les ajudes que atorga a les entitats socials lucratives i no lucratives.

Aquest Reglament sorgeix amb l'objectiu d'establir el procediment per atorgar ajudes públiques i els mecanismes de control que confereixen a cada modalitat la màxima eficàcia d'acord amb les seves característiques.

El Consell del Comú d'Encamp de data 9 de setembre del 2010 ha aprovat el següent:

Reglament de subvencions per a entitats socials lucratives i no lucratives

Article 1

Objecte

El present Reglament té per objecte la regulació de les subvencions, dels procediments de concessió i del control de les ajudes públiques atorgades pel Comú d'Encamp a entitats socials lucratives i no lucratives.

Article 2

Concepte i naturalesa de les subvencions

2.1 S'entén per subvenció tota ajuda dinerària, en material o mitjançant l'autorització per a la utilització de locals, instal·lacions o mobiliari propietat del Comú, atorgada pel Comú, sense que s'esperi una contraprestació directa per part de l'entitat, salvat que es pacti el contrari, la finalitat de la qual respon a interès públic i social o activitats relacionades amb aquests camps que beneficiïn a una col·lectivitat.

2.2 En el cas que hi hagi acords, contractes o convenis amb entitats públiques o privades s'estarà als pactes establerts.

2.3 Les subvencions estan orientades a una finalitat, propòsit, activitat o projecte específic, amb el deure per part del destinatari de complir les obligacions o els requisits que s'hagin establert.

2.4 Les subvencions es podran atorgar per activitats i esdeveniments puntuals, de curta durada o per activitats i esdeveniments de llarga durada.

2.5 En tot cas, i sempre que no s'hagi especificat altrament, l'ajuda s'entendrà finalitzada en acabar les activitats subvencionades i no comportarà cap dret per a futures edicions.

Article 3

Beneficiaris

3.1 Poden demanar subvencions totes les entitats que tinguin el domicili a la parròquia d'Encamp, que justifiquin la necessitat de l'ajuda i especialment aquelles que desenvolupin programes de funció social adreçades a la població de la parròquia.

3.2 Excepcionalment es podran atorgar subvencions a aquelles entitats no domiciliades a la parròquia, sempre que les activitats projectades es duguin a terme en la parròquia d'Encamp o que els subjectes beneficiaris de les mateixes siguin residents a la parròquia d'Encamp, o bé a aquelles amb finalitats humanitàries reconegudes, de caràcter internacional.

3.3 Per a poder optar a algun tipus de subvenció comunal l'entitat sol·licitant haurà d'estar degudament legalitzada als registres oficials corresponents del Comú i del Govern i haurà de trobar-se en compliment de les condicions i requisits que estableixen les reglamentacions que les regulen, fent conèixer al Comú qualsevol canvi de situació jurídica o incompliment que sorgeixi durant la vigència de la subvenció.

Article 4

Obligacions dels beneficiaris

4.1 Les obligacions a les quals estan sotmesos els beneficiaris de les ajudes públiques comunals són les següents:

a) Realitzar íntegrament l'objecte de l'ajuda.

b) Acreditar l'objecte de l'ajuda davant el Comú d'Encamp, així com el compliment dels requisits i de les condi-

cions que determinin la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's a les activitats de comprovació que el Comú consideri pertinents, i en especial a les previstes en la Llei de les Finances Comunals i altra legislació aplicable. Les subvencions per un import superior a 10.000 € requeriran que els comptes de l'entitat beneficiaria siguin auditats directament pel Comú o per qui aquest nomeni.

d) Informar el Comú si s'han obtingut altres ajudes per a la realització del mateix objectiu i la seva provinença.

e) Acreditar, prèviament al cobrament de la subvenció, que no es té cap deute pendent amb l'Administració pública.

f) Presentar factures, reculls, memòries i estat de comptes en el moment de presentar la demanda.

Article 5
Tràmits de sol·licitud

5.1 L'entitat interessada formularà per escrit la sol·licitud de subvenció, d'acord amb els formularis que el Comú facilitarà al Servei de Tràmits. La sol·licitud de subvenció s'haurà de presentar:

a) Abans del 15 de setembre de cada any.

b) Per subvencions puntuals que no hagin pogut ser previstes amb anterioritat es podrà presentar la demanda durant qualsevol moment de l'any.

5.2 A la sol·licitud s'hi adjunten els documents i les informacions requerides que, entre altres, sempre hauran de comprendre:

a) Les dades completes de l'entitat que sol·licita la subvenció (denominació, adreça, telèfon, estatuts, si és la primera vegada que demanen la subvenció, o documents oficials acreditatius). Fotocòpia del registre d'inscripció a l'organisme corresponent (si escau).

b) Memòria del destí de la subvenció que se sol·licita.

c) Projecte d'activitats que es duran a terme durant l'exercici que es proposa.

d) Memòria de les activitats de l'any anterior (en cas de no ser la primera demanda), amb el corresponent recull de premsa o altres justificants.

e) Liquidació pressupostària de l'any anterior al de la sol·licitud de la subvenció.

f) Pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a l'exercici per al qual es demana subvenció, o pressupost de funcionament, de conformitat amb un imprès que facilitarà el Comú.

g) Número de socis de l'entitat, especificant les quotes per soci.

h) Dossier de qualificació del personal tècnic contractat (si fos el cas), especificant el seu cost.

i) Qualsevol altre document que sigui d'interès per a l'objecte de l'ajuda.

Article 6
Aprovació de les sol·licituds

6.1 El Comú, mitjançant la Comissió competent (Departament corresponent), estudiarà les sol·licituds presentades en el termini establert i, en el supòsit que una sol·licitud no reuneixi els requisits indicats en l'article anterior, ha de requerir a l'interessat que l'esmeni en el termini de 10 dies hàbils indicant-li que en cas contrari la sol·licitud quedarà desestimada i arxivada sense cap més tràmit.

6.2 El Comú, mitjançant la Comissió competent (Departament corresponent), també podrà demanar altres complements d'informació, si ho considera oportú, prorrogant el termini del punt anterior, que no podrà excedir la meitat del mateix, per presentar la informació requerida.

6.3 Les sol·licituds es valoraran en funció dels criteris següents:

a) Interès del projecte per a la població de la parròquia.

b) Possibilitat d'autofinançament i cofinançament amb altres organismes públics o privats.

c) Segons les possibilitats pressupostàries i recursos dels quals disposa el Comú.

6.4 El Departament corresponent analitzarà tota la documentació lliurada, atenent el tipus de demanda sol·licitada, i la trametrà a la Comissió competent (Departament corresponent), per a la seva valoració, així com la modalitat d'ajuda. La Comissió competent, trametrà a la Junta de Govern, òrgan resolutori, la valoració de la demanda i la proposta de resolució corresponent perquè decideixi sobre el seu atorgament.

Article 7
Pagament de les subvencions

Pel que fa al pagament de les subvencions atorgades, majoritàriament es realitzaran mitjançant transferència bancària, i s'han de diferenciar diverses situacions:

a) Les subvencions de llarga durada.
Salvat altres pactes establerts, s'efectuarà un primer pagament a la bestreta, en concepte de finançament necessari per poder portar a terme els propòsits, les activitats o els projectes inherents a l'ajuda, corresponent al 50% de la subvenció, abans de la finalització del primer trimestre de l'any natural, amb la presentació prèvia del tancament dels comptes de l'exercici anterior i la presentació de la situació financera a 31 de desembre de l'any anterior.
Amb la mateixa finalitat s'efectuarà un segon pagament, equivalent al 25% de la subvenció, abans de la finalització del segon trimestre.
El tercer i últim pagament corresponent al 25% restant es pagarà abans de la fi del mes de setembre de l'any en curs, amb la justificació prèvia del compliment de la finalitat subvencionada.

b) Les subvencions de curta durada.
Les subvencions es pagaran en dues vegades; es farà un primer lliurament del 50% de l'import de la subvenció abans de l'inici de les activitats per facilitar llur acompliment, i el 50% restant s'abonarà amb la justificació del compliment de la finalitat subvencionada i la presentació del balanç de situació econòmica o de l'estat de comptes segons l'imprès facilitat pel Comú.

c) Subvencions fora de termini.
Dinerària, en material o mitjançant l'autorització per a la utilització de locals, instal·lacions o mobiliari propietat del Comú. Es farà efectiva en qualsevol moment de l'any, prèvia presentació i tramitació de les demandes, i d'acord amb els termes de l'aprovació de la sol·licitud.

Article 8
Control i seguiment

El Comú té la potestat, sempre que ho cregui convenient, i durant el temps que es prolonga la subvenció, de controlar les subvencions atorgades, i així podrà:

a) Verificar el grau de consecució dels objectius anunciats.

b) Comprovar que la subvenció rebuda s'està utilitzant per a la realització dels objectius o activitats fixats.

c) Revisar els comptes de l'entitat per un membre del Departament de Finances del Comú o mitjançant una empresa auditora nomenada pel Comú.

Article 9
Publicitat de la subvenció

En rebre la subvenció, i si el Comú no ho indica d'una altra manera, els receptors de les ajudes queden obligats a fer constar, en qualsevol publicitat o comunicació pública, una referència a l'ajuda i col·laboració del Comú d'Encamp.

Article 10
Incompliments i irregularitats

En el cas d'incompliment de les normes establertes en aquest reglament o d'irregularitats administratives i comptables, se suspendrà el pagament de la subvenció, la qual podrà fins i tot ser revocada, i el Comú es reserva la possibilitat d'instar les accions legals que consideri adequades, inclosa la reclamació de les parts satisfetes.

Article 11
Extinció de les subvencions

Les subvencions s'extingeixen pels motius següents:

a) Per la finalització del termini establert

b) Quan desapareixen els motius que van originar l'atorgament

c) Per renúncia escrita del beneficiari

d) Per declaració de la fallida, la suspensió de pagaments o l'extinció de l'entitat

e) Per decisió unilateral del Comú

Article 12
Creació del Registre d'Entitats socials lucratives i no lucratives beneficiàries d'ajudes públiques

12.1 Es crea el Registre d'Entitats socials lucratives i no lucratives, que centralitza totes les dades sobre la situació administrativa de les entitats.

12.2 El Departament competent en la matèria és l'únic habilitat per gestionar aquest Registre i ha de vetllar per adoptar totes les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter confidencial de les dades que s'hi continguin.

12.3 El contingut del Registre estarà format per:

a) Denominació i representant legal

b) Domicili

c) Número de telèfon i correu electrònic

d) Còpia dels Estatuts, registre d'inscripció de Govern

e) Còpia de l'acta de l'assemblea de designació dels càrrecs

f) Documentació econòmica

Els beneficiaris de les subvencions tenen dret a consultar el Registre d'Entitats socials lucratives i no lucratives que els afecten.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 3 de setembre del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol major

Edicte

Per acord del Consell de Comú de data 9 de setembre del 2010, es fa pública l'adjudicació del domini útil de la franja de terreny situada entre les parcel·les 27 i 28, Lot 2P, de la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, d'una superfície de 88,36 m2, a la societat As de Pic, SAU, per un import d'1.805.000,00€.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 15 de setembre del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol Major